



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 149/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

בפני כב' המפקחת אסתי שחל

בעניין:

נציגות הבית ברח' סמילנסקי 8 נתניה
ע"י ב"כ עוה"ד אמיר שושני
רח' א.ש. הרטום 16
ירושלים 97775

התובעת

- נ ג ד -

1. קרל אלי ת.ז.
רח' סמילנסקי משה 8, נתניה 42433
2. שחר חיים
3. שחר רחל
רח' ז'בוטינסקי 25/10 נתניה 42277
4. פרנקו זהבה
שד' חן 23/8 נתניה 42438
5. פולק אהובה
רח' בארי 36, נתניה 42258

הנתבעים

פסק דין

1. זוהי תביעה כספית שהוגשה ע"י התובעת, נציגות הבית ברחוב סמילנסקי 8 נתניה (להלן: "התובעת" או "הנציגות") הידועה כחלקות 103-104 בגוש 8264 (להלן: "הבית"), כנגד הנתבעים, מי שזכאים להירשם כבעלי יחידות (חנויות) בבית, במסגרת סעיף 58 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1958 (להלן: "חוק המקרקעין").
2. הבית טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים, ואולם אין חולק כי הוא ראוי להירשם ככזה. ביום 27.2.12 ערכתי ביקור בבית על מנת להתרשם ממנו באופן בלתי אמצעי ולהלן ממצאיי: הבית מכיל שלושה מבנים הבנויים בצורת האות ח'. מבנה 1' נושק לרחוב סמילנסקי מצפון. מבנה 3' נושק אף הוא לרחוב סמילנסקי ומצוי במקביל למבנה 1' ודרומית לו. בין מבנה 1' למבנה 3' מחבר מבנה 2'.
3. התביעה נשוא הליך זה מתמקדת במבנה 3' (להלן: "המבנה") המורכב מ- 5 קומות כדלקמן:
- חניון תת קרקעי;
- מפלס ביניים ובו חנויות, מספרות וסניף דואר. הכניסה למפלס זה היא באמצעות דלת כשהכניסה אליה היא בירידה ממפלס הרחוב באמצעות מדרגות ספורות (להלן: "מפלס הביניים").
- קומה נוספת הגבוהה במעט ממפלס הרחוב והכניסה אליה היא באמצעות עלייה במדרגות ספורות. בקומה זו חנויות, ובכלל זה, חנויות הנתבעים. חזיתות החנויות פונות כלפי חוץ. (להלן: "קומת הקרקע").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 149/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין

בנתניה

- מעל קומת הקרקע מצויות שתי קומות משרדים.
-בקומת הקרקע קבועה דלת המשמשת ככניסה למבנה כולו ולחדר המדרגות.
4. לטענת התובעת, לא שילמו הנתבעים את מלוא חלקם בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף כפי שיפורט להלן:
- א. נתבע מס' 1 לא שילם את חובו עבור מיסי ועד הבית השוטפים לתקופה שמיום 1.10.04 ועד ליום 1.10.11 וקרן חובו עומדת על סך של 4,200 ₪. כן לא שילם הנתבע מס' 1 את חלקו בהוצאות לתיקון בור הספיגה, מדרגות החרום ובור השאיבה בסך של 526 ₪.
- ב. נתבעים מס' 2 ו- 3 לא שילמו את חובם עבור מיסי ועד הבית השוטפים לתקופה שמיום 1.10.04 ועד ליום 1.10.11 וקרן חובם עומדת על סך של 4,200 ₪. כן לא שילמו הנתבעים מס' 2 ו- 3 את חלקם בהוצאות לתיקון בור הספיגה, מדרגות החרום ובור השאיבה בסך של 526 ₪.
- ג. נתבעת מס' 4 לא שילמה את חובה עבור מיסי ועד הבית השוטפים לתקופה שמיום 1.10.04 ועד ליום 1.10.11 וקרן חובה עומדת על סך של 4,200 ₪. כן לא שילמה הנתבעת מס' 4 את חלקה בהוצאות לתיקון בור השאיבה בסך של 31 ₪.
- ד. נתבעת מס' 5 שילמה את מיסי ועד הבית ואולם לא שילמה את חלקה בהוצאות לתיקון בור הספיגה, מדרגות החרום ובור השאיבה בסך של 526 ₪.
5. עוד לטענת התובעת, שיעורו של התשלום בגין חלקו של כל אחד מבעלי הזכויות בבית, ובכלל זה חלקם של הנתבעים, כמפורט לעיל, נקבע בישיבת נציגות הבית שהתקיימה ביום 9.5.04 בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 58 לחוק המקרקעין. פרוטוקול הישיבה צורף כנספח לכתב התביעה.
6. כל אחד מהנתבעים הגיש כתב הגנה מטעמו. טענותיהם יפורטו להלן בתמצית:
7. לטענת נתבע מס' 1, הוסכם בינו ובין החברה הקבלנית שבנתה הבית, "אתר דר" חברה לבניין והשקעות בע"מ (להלן: "החברה הקבלנית") בחוזה המכר ובהסכם פשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין במסגרת הליך משפטי שהתנהל ביניהם (ת.א. 3861/93 שלום נתניה), כי יהא פטור מתשלום עבור הוצאות אחזקת הרכוש המשותף של הבית כל זמן שלא ייעשה שימוש בדלת האחורית של חנותו הפונה אל תוך המבנה, וכי שימוש כאמור אכן לא נעשה על ידו.
8. אף נתבעת מס' 4 טענה כי במסגרת הליך משפטי שהתנהל בינה ובין החברה הקבלנית (ת.א. 3862/93 שלום נתניה) הוסכם בינה ובין החברה הקבלנית בהסכם פשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין כי תהא פטורה מתשלום עבור הוצאות אחזקת הרכוש המשותף של הבית כל זמן שלא ייעשה שימוש בדלת האחורית של חנותה, וכי שימוש כאמור אכן לא נעשה על ידה. עוד הוסיפה כי במשך השנים נשאה מעת לעת בהוצאות "חריגות" כטענתה כדוגמת תיקון בור ספיגה, בור ביוב משאבות ושיפוץ חדר המדרגות. כן טענה כי הישיבה שהתקיימה ביום 9.5.04 כללה שני בעלי דירות בלבד וההחלטה שהתקבלה בה באשר לאופן החיוב היתה על דעתם בלבד, ובלא ששיתפו את שאר בעלי הדירות בבית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 149/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין

בנתניה

9. לטענת הנתבעים 2 ו- 3 בהסכם המכר שנחתם בינם ובין החברה הקבלנית הוסכם כי הם פטורים מתשלום בעבור הוצאות החזקת הרכוש המשותף, נוכח העובדה כי החנות שרכשו הינה בחזית, ואין לה כל קשר למבנה.

10. אף הנתבעת 5 טענה כי בהסכם המכר שנחתם בינה ובין החברה הקבלנית הוסכם כי תהא פטורה מתשלום בעבור הוצאות החזקת הרכוש המשותף מקום בו הדלת האחורית של החנות זו הפונה אל תוך המבנה לא תהא בשימוש, וכי זהו המצב בפועל.

11. בדיון שהתקיים ביום 4.3.12 הסכימו הצדדים כי פסק הדין יינתן בהסתמך על סיכומים שיוגשו בתיק בצירוף מסמכים ללא שמיעת ראיות. הנתבעים ביקשו לראות בכתבי ההגנה שהוגשו מטעמם כסיכומים, וניתנה להם זכות תשובה לסיכומי התובעת. התובעת הגישה סיכומים. הנתבעים בחרו שלא להגיש סיכומי תשובה לסיכומים אלה.

דיון והכרעה

12. חובתו של בעל דירה לשאת בתשלום עבור חלקו בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף של הבית מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין שזוהי לשונו:

"(א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הנדרשות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנהוג לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף, כפי שהיה בעת גמר הבנייה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

13. סעיף 77 לחוק המקרקעין החיל את סעיף 58 הנ"ל אף על בתים שטרם נרשמו בפנקס הבתים המשותפים, והראויים להירשם ככאלה.

14. "בעל דירה" מוגדר בסעיף 77א החל על בתים שאינם רשומים כבתים כדלקמן:

"מי שעל פי הסכם בכתב זכאי להירשם כבעל דירה בבית או שהוא רשום או זכאי על פי הסכם בכתב להירשם כחוכר לדורות או כחוכר משנה לדורות, כל מחזיק בדירה בבית יראוהו לענין פרק זה כבעל דירה, כל עוד לא הוכיח שאינו כן".

15. השאלה שעומדת להכרעתי היא האם יש בהסכמים כאלה ואחרים שנערכו בין הנתבעים שרכשו החנויות בבית ובין החברה הקבלנית שמכרה להם החנויות כדי לפטור אותם מתשלום עבור חלקם בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין הנ"ל?

חוק המכר (דירות), תשל"ג - 1973 והפסיקה הרלבנטית

16. זכויות וחובות של בעלי יחידות מעוגנות בקשר לבית משותף בחוק המקרקעין בתקנון הבית המשותף ובהחלטות האסיפה הכללית. ככל ומוכר מבקש לסטות מהוראות התקנון המצוי החל על הבית עליו לעמוד בתנאים הקבועים בסעיף 6 לחוק המכר (דירות), תשל"ג – 1973 (להלן: "חוק המכר"), שזוהי לשונו:

"(א) המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחס לענין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 149/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין

בנתניה

עניין, ואלה העניינים: (1) הוצאת חלק מן הרכוש המשותף; (2) שיעור של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה; (3) שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו; (הדגשה שלי א.ש.) (4) סדרי קבלת ההחלטות בדבר ניהול הבית המשותף; (5) כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמורה בסעיף 3 (א). (ב) מוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף קטן (א) יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית המשותף".

17. סעיף 6 לחוק המכר נדון בשורה ארוכה של פסקי דין. נסקור להלן את המנחים שביניהם:

בע"א 213/80, שמענונוף נ' ברוכים, פ"ד לז(3) 808 נקבע:

"מטרתו של חוק המכר (דירות) היא להביא לידיעת הקונה, בצורה ברורה ומובנת, וללא הסתתרות וערפול מאחורי אמירות כלליות וגורפות, ומבלי להבליע גופי דברים, שלהם משמעות חשובה, בתוך ריבוי דברים טפלים ובלתי חשובים, מהן כוונותיו האמתיות של המוכר, ומה הן הזכויות אשר הוא, הקונה, רוכש הימנו... כדי להבטיח שאכן הדברים הובאו לידיעת הקטנה והובנו על ידיו, חובה היא על המוכר לצרף לחוזה מיפרט ובו תיאור הדירה וכל הכלול בה... ואם מבקש המוכר לשנות מן התקנון המצוי בקשר לזכויות שבבית המשותף, חייב שינוי זה להופיע במפורש במיפרט הנ"ל או במסמך המצורף לחוזה ובו פרטים בקשר לשינוי זה. ייחוד והבלטה אלה מטרתם להסב את שימת ליבו של הקונה לשינויים אלה... ומאליו מובן, לפי הנוסח האמור בסעיף 6(א) הנ"ל ומבחינת הגיונם של דברים, כי המפרט או המסמך המיוחד, ובהם ציון השינויים האמורים, צריך שיצורפו לחוזה בעת עריכתו של החוזה ולא במועד מאוחר לכך..."

בע"א 3902/98, מיאב חברה קבלנית לבניין בע"מ נ' שלמה ובתיה סטולר, פ"ד נד(1), 849 (2000) נקבע:

"מטרתו של סעיף זה בפרט ושלם חוק המכר (דירות) שהינו חוק צרכני באופיו בכלל, היא להביא לידיעתו של קונה דירה, בצורה ברורה ומובנת, מהן כוונותיו האמתיות של המוכר (קבלן), ומה הן הזכויות שאותן רוכש הקונה, ובכך לסכל הטעיית הקונה על ידי הסתתרות מאחורי ניסוחים מעורפלים ואמירות כלליות וגורפות".

ובהמשך:

"ביסודו של חוק זה עומד הצורך בהגנה מיוחדת על קונה הדירה, צורך אשר נובע ממעמדו הנחות של הקונה בעניין כוח המיקוח, יכולת התמרון והיכולת להבין את תנאי החוזה ולשקול את כדאיות העסקה; כאשר בפועל רוב הרכישות מתבצעות עוד בטרם החלה הבנייה".

בת"א (ת"א) 1539/09, מינץ נ' גבאי, (פורסם ב"נבו") ות"א (י"ס) 6094/04, רוזן ואח' נ' חברת ארזי הבירה, (פורסם בנבו) סקרו השופטים את התפתחות הפסיקה ביחס לחוק המכר ואת הכללים הנגזרים ממנו וחזרו ושנו בדבר חובת הכללת ההוראות מסוג אלו המפורטות בסעיף 6 (א) לחוק המכר בכל החוזים שערך המוכר עם רוכשי הדירות, והחובה כי ההוראות תנוסחנה בצורה ברורה, בהירה ומפורשת.

הגישה בפסיקה כפי שנסקרה לעיל היא כי מקום בו דרישות סעיף 6 (א) לחוק המכר לא קוימו כלפי אחד הרוכשים, אזי יחולו על הבית הוראות התקנון המצוי, ולא יהיה תוקף ל"יתרון" אותו העניק המוכר לחלק מן הרוכשים. יוצא אפוא כי על מנת להעניק פטור מתשלום הוצאות החזקת הרכוש המשותף לבעל דירה מסוים אין די בכך שהדבר צוין בחוזה עם אותו בעל דירה ויש צורך שהדבר יפורש בחוזים עם כל בעלי הדירות, על מנת שיהיה לו תוקף מחייב כלפי כל בעלי הדירות בבית. ראה ע"א 238/83, נציגות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 149/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין

בנתניה

הבית המשותף נ' מרכוס, פ"ד מא (2), 569: "עדיין יש לבחון אם קוימו הוראות חוק המכר (דירות) כלפי כל יתר רוכשי הדירות. די יהיה בכך אם לא קוימו רק כלפי אחד מהרוכשים כדי להכשיל את ההתחייבות כלפי המשיבים". הנטל להוכיח כי הפטור האמור מופיע בכל החוזים מוטל על הצד שטוען לקיומו של הפטור. ראה לעניין זה ת"א (ת"א) 1539/09 שאוזכר לעיל.

אכן הפסיקה שבחנה את עמידות התנאים החוזיים מול סעיף 6 לחוק המכר דנה בעיקר בהוצאת חלקים מן הרכוש המשותף והצמדתם לדירה מסוימת (סעיף 6(א) (1) לחוק המכר), ואולם לדעתי יש ללמוד מכך גזירה שווה אף ביחס לשאר העניינים המפורטים בסעיף 6 (א) לחוק המכר, ובכלל זה לעניין שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו (סעיף 6 (א) (3) לחוק המכר).

ומן הכלל את הפרט

18. נתבעים 1 ו- 5 צירפו לכתב הגנתם את חוזה המכר שנחתמו בינם ובין החברה הקבלנית. נסקור להלן את הסעיפים הרלבנטיים לענייננו מתוך חוזה המכר שנחתם בשנת 1992 בין נתבעת 5 לחברה הקבלנית:

"3.2 הדלת שתהא קבועה בירכתי החנות החדשה (יציאה ללובי הקניון ואל חלקי הבית האחרים), תהא נעולה על מנעול ובשום מקרה אין לפתוח דלת זו ולא לעבור דרכה אל מחוץ לחנות החדשה... מלבד אם יוסכם בין הצדדים, נקבע כי בכל מקרה שהקונה יבקש לעשות שימוש בדלת הנ"ל למעבר דרכה לחלקי הבניין האחרים, הדבר יחייב אותו בתשלום דמי השתתפות מלאים בהוצאות ועלויות אחזקתם של שרותי הבית המשותף, כדין כל יחידה אחרת של הבית המשותף".

"10.3 כל זמן שלא ייעשה שימוש בדלת הקבועה בירכתי החנות החדשה, למעבר אל חלקי הבניין האחרים, הקונה לא יהיה חייב בהשתתפות באחזקה של שרותי ומתקני הבית המשותף ושל הרכוש המשותף (האמור הוא למעט בכל הנוגע והקשור לניקיון ואחזקה של שטחים וחלקים של הרכוש המשותף וכיו"ב, שמיקומם הוא בחזית החנות החדשה וגם/או של מדרכת הרחוב, אם בכלל. בפן זה יקבעו הוראות מתאימות בתקנון שיהיו בנוסח מוסכם על דעת עוה"ד ארבל וליזר".

ספית סעיף 11.9 "... יקבע בתקנון בדבר שחרור הממכר מחובת ההשתתפות באחזקה ושרותי הבית המשותף (לרבות במקרה של חברת/גוף אחזקה וניהול). (האמור בכפוף לתניה המפורשת לעיל למקרה שייעשה שימוש כלשהו בירכתי החנות החדשה)".

19. סעיף נוסף שנכלל בחוזה המכר שנחתם בין הנתבעת 5 לחברה הקבלנית הוא סעיף 3.4 בו הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

"אין באמור לעיל, כדי לפטור את החנות החדשה מחובת ההשתתפות בהוצאות של דרכי הגישה לחנות החדשה כגון ניקיון המשטח בחזית הממכר ושל מתקני אשפה וכיוצב'.

20. בחוזה המכר שנחתם בין הנתבע 1 לבין החברה הקבלנית הופיעו סעיפים הזהים בניסוחם לספית סעיף 11.9 ו- לסעיף 3.4 לחוזה שנחתם בין החברה הקבלנית לנתבעת 5 (לעיל) (ראה סעיפים 9.9 ו- 3.2 לחוזה המכר שבין הנתבע 1 לחברה הקבלנית).

21. נתבעים 2,3 לא צירפו את חוזה המכר שנחתם בינם ובין החברה הקבלנית. נתבעת מס' 4 לא צירפה אף היא את הסכם המכר שנחתם בינה ובין החברה הקבלנית והפנתה לסעיף 8 להסכם הפרשה שקיבל תוקף של פסק דין במסגרת הליך משפטי שהתנהל בינה ובין החברה הקבלנית:



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 149/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין

בנתניה

8.1" הדלת שתהא קבועה בירכתי סידור החלוף, בקומת קרקע בלבד (יציאה ללובי הקניון ואל חלקי הבניין האחרים) תהא נעולה על מנעול ובשום מקרה אין לפתוח דלת זו ולעבור דרכה אל מחוץ לחנות. אין באמור למנוע את הצדדים להסכים ולקבוע אחרת, אולם כל הסכמה, סיכום והסדר כנ"ל חייב שיהיה בכתב וחתום ע"י הצדדים. כל זמן שלא ייעשה שימוש בדלת אחורית זו, הנתבע לא יחויב בהשתתפות באחזקה של שרותי ומתקני הבית המשותף ושל הרכוש המשותף. בכל מקרה שהנתבע יעשה שימוש בדלת זו, הוא יחויב בהשתתפות בני"ל כדין ובשיעור שחבה יחידה דומה בבית".

22. אף הנתבע 1 הפנה להסכם פשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין במסגרת הליך משפטי שהתנהל בינו ובין החברה הקבלנית (ת.א. 3861/93 שלום נתניה), ולסעיף 8.2:

"אין באמור למנוע את הצדדים להסכים ולקבוע אחרת, אולם כל הסכמה, סיכום והסדר כנ"ל חייב שיהיה בכתב וחתום ע"י הצדדים. כל זמן שלא ייעשה שימוש בדלת אחורית זו, הנתבע לא יחויב בהשתתפות באחזקה של שרותי ומתקני הבית המשותף ושל הרכוש המשותף. בכל מקרה שהנתבע יעשה שימוש בדלת זו, הוא יחויב בהשתתפות בני"ל כדין ובשיעור שחבה יחידה דומה בבית המשותף (לפי חשבון מפורט שיימסר לו)".

23. נוכח האמור בסעיפים 3.4 ו- 3.2 להסכמי המכר שהובאו בפני ביחס לנתבעים 1 ו- 5 ניתן לומר כי לנתבעים אלה לא ניתן פטור מלא מחובת השתתפות בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף, וכי עליהם לשאת למצער בהוצאות החזקתם של דרכי הגישה לחנות החדשה כגון ניקיון המשטח בחזית החנות ושל מתקני אשפה וכיוצא בזה.

24. התובעת צירפה לסיכומיה שלושה חוזי מכר (שניים משנת 1994 ואחד משנת 1993) אשר נחתמו בין החברה הקבלנית לרוכשי חנויות בבית נשוא התביעה, ולא מצאתי כי הופיעו בהם סעיפי הפטור מתשלום הוצאות אחזקת הרכוש המשותף למי מהנתבעים. לנתבעים ניתנה הרשות להגיב לסיכומי התובעת, ואולם אלה בחרו שלא לעשות כן, ומשכך יש לראותם כמי שאינם כופרים באמור בהסכמים אלה.

25. עיון בהסכמים שצורפו על ידי התובעת מעלה כי המדובר ברוכשי חנויות במפלס הביניים ולא בקומת הקרקע בו ממקומות חנויות הנתבעים, ואולם לא מצאתי כי יש בעובדה זו כדי להועיל לנתבעים שכן על פי החוק והפסיקה נדרש כי הפטור יופיע בכל החוזים שנחתמו עם בעלי הדירות בבית בלא הבדל באשר לסוג הדירה (חנות/מגורים) או מיקומה, וזאת לא הוכח, אלא ההיפך.

26. הנה כי כן, מהחומר שהובא בפני עולה כי סעיפי הפטור ביחס לנשיאת חלק בתשלום הוצאות אחזקת הרכוש המשותף אינם מופיעים בכל חוזי המכר עם כל בעלי הדירות בבית, והמדובר בכל היותר בהסכמות החלות במערכת היחסים שבין הנתבעים לבין החברה הקבלנית, ואין בהם כדי לחייב את כלל בעלי הדירות בבית ואת נציגות הבית. הדברים יפים אף ביחס להסכמות אליהם הגיעו נתבע מס' 1 ונתבעת מס' 4 במסגרת הסכמי הפשרה שנחתמו בינם ובין החברה הקבלנית אשר קיבלו תוקף של פסק דין. פסקי דין אלה מחייבים אך ורק את הצדדים להליך, ולא נטען וממילא גם לא הוכח כי כל בעלי הדירות בבית היו צד להליך, ועל כן אין בהם כדי לחייב את כלל בעלי הדירות בבית ואת נציגות הבית.

27. טענה נוספת שהעלו הנתבעים היא כי אינם נהנים כלל משירותי אחזקה של הבית המשותף והראיה כי דלת חנותם האחורית, זו הפונה אל תוך הבית סגורה, ואין כל יציאה ממנה אל תוך הבית. אף אם הייתי מוצאת כי יש ממש בטענתם זו של הנתבעים, ואין צורך כי אכריע בטענות אלה, לא היה בכך כדי להועיל לנתבעים. לפי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 149/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין

בנתניה

הפסיקה מידת הפקת הנאה מיחידה בבית משותף איננה מהווה מדד לחיוב בהוצאות החזקת הרכוש המשותף. סעיף 58 לחוק המקרקעין מטיל את החובה לשלם הוצאות אלה על בעלים של יחידה, מבלי להתחשב בשימוש שנעשה, או שלא נעשה בה. ראה לעניין זה ע"א (ת"א) 2876/00, נציגות הבית המשותף (בעלי עסקים) ואח' נ' רבוי משה, (פורסם בנבו) שם נקבע:

"הפסיקה קבעה זה לא מכבר כי שיעור ההשתתפות בהוצאות האחזקה וניהול של הרכוש המשותף אינו נגזר באופן ישיר מכמות ההנאה אותה מפיק בעל דירה מדידתו. (ראה לעניין זה ע"א 204/79, ויזר נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ מד(1) 498, ע"ש (ירושלים) 49/96, לוי השקעות ובניין נ' היועץ המשפטי לממשלה, ע"א 385/87, דליה אזוב נ' נציגות הבית המשותף וע"א 238/83, נציגות הבית המשותף נ' מרכוס ואח', פ"ד מא (2), 561)"

ראה גם עש"א (ת"א) 33422-02-12, שרוני נ' נציגות ועד הבית סוקולוב 53 הרצליה (פורסם בנבו):

"מידת ההנאה שהבעלים מפיק מנכסו איננה משליכה על חבותו או היקף חבותו בדמי החזקת הרכוש המשותף".

28. אין בידי לקבל את טענת הנתבעת 4 כי הישיבה שהתקיימה ביום 9.5.04 כללה שני בעלי דירות בלבד וההחלטה שהתקבלה בה באשר לאופן החיוב הייתה על דעתם בלבד, ובלא ששיתפו את שאר בעלי הדירות בבית. מפרוטוקול הישיבה מיום 9.5.04 שצורף לכתב התביעה עולה כי המדובר בפרוטוקול ישיבת חברי נציגות הבית בה הוחלט כי מנגנון החיוב ביחס לבעלי החניות ייעשה לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין: "החלוקה וגביית הכספים תתבצע לפי מטרז' חנות (בית עסק)", העולה ממילא בקנה אחד עם דרישת החוק, ומשכך לא היה כל צורך לכנס אסיפת בעלי דירות לשם כך. מכל מקום הנתבעים לא כפרו בסכומים בגינם נתבעו, ואני מקבלת את גרסת התובעת לעניין זה.

29. אשר על כן ונוכח האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה ומורה כדלקמן:

א. נתבע מס' 1 ישלם לתובעת את מלוא חובו בסך של 4,726 ₪ בתוספת ריבית והצמדה ממועד הגשת התביעה, 9.10.11, ועד למועד התשלום בפועל. כן ישלם הנתבע 1 לתובעת הוצאות ההליך הכוללות שכר טרחת עורך דין בסך של 1,500 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 ימים מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ב. נתבעים מס' 2 ו- 3 ישלמו לתובעת, ביחד ולחוד, את מלוא חובם בסך של 4,726 ₪ בתוספת ריבית והצמדה ממועד הגשת התביעה, 9.10.11, ועד למועד התשלום בפועל. כן ישלמו הנתבעים 2 ו- 3 לתובעת, ביחד ולחוד, הוצאות ההליך הכוללות שכר טרחת עורך דין בסך של 1,500 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 ימים מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ג. נתבעת מס' 4 תשלם לתובעת את מלוא חובו בסך של 4,231 ₪ בתוספת ריבית והצמדה ממועד הגשת התביעה, 9.10.11, ועד למועד התשלום בפועל. כן תשלם הנתבעת 4 לתובעת הוצאות ההליך הכוללות שכר טרחת עורך דין בסך של 1,500 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 ימים מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ד. נתבעת מס' 5 תשלם לתובעת את מלוא חובה בסך של 526 ₪ בתוספת ריבית והצמדה ממועד הגשת התביעה, 9.10.11, ועד למועד התשלום בפועל. כן תשלם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 149/11

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

הנתבעת 5 לתובעת הוצאות ההליך הכוללות שכר טרחת עורך דין בסך של 700 ₪
אשר ישולמו בתוך 30 ימים מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית
ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי בהעדר הצדדים היום, י' בשבט תשע"ג, 21 בינואר 2013. עותק יומצא.

אסתי שחל

המפקחת על רישום המקרקעין, נתניה